TDF SAS
Capital de 166 956 512 EUR
Registre du commerce : Nanterre



**N° de facture :** **20361523**
Date de facturation : 27/05/2025
Référence contrat : TDF033752 - DAV 20246B
N° de commande client :

Expéditeur :
**TDF - Immeuble Fairway**
155bis Avenue Pierre Brossolette 92541 Montrouge Cedex France
SIREN : 342404399
N° TVA : FR87342404399
Code interne : FR87342404399
*Votre contact* : RENAULT ANNABELLE - Tél. : +33 1 55 95 11 72

Destinataire :
**URBANGLOBAL**
92 RUE DES CHANTIERS
78000 VERSAILLES France
SIREN : 878317247
N° TVA : FR06878317247
Code interne : C409674

Réglé à :
**TDF Tresorerie**
**Direction Pilotage et Controlling**
155bis Avenue Pierre Brossolette 92541 Montrouge Cedex France
Code interne : FR87342404399
Nom de banque : CALYON
Numéro de compte : 00219130857
Code banque : 31489
Code guichet : 00010
Cle rib : 47
IBAN : FR7631489000100021913085747
SWIFT : BSUIFRPP

# Facture

Notes : Diffusion DAB+ Paris Intermédiaire 3 - Urban Hit, selon contrat DAV 20246B et avenant BUA 22169 B.

| N° | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Taux TVA | Prix total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diffusion DAB+ - Diffusion.<br>Periode facturee du 01/05/2025 au 31/05/2025. | 1 | UN | 1 194.87 | 20.00 % | 1 194.87 |
| 2 | Diffusion DAB+ - Multiplexage.<br>Periode facturee du 01/05/2025 au 31/05/2025. | 1 | UN | 67.69 | 20.00 % | 67.69 |
| | | | | Montant Total net HT :<br>Montant Total TVA : | | 1 262.56<br>252.51 |
| | | | | Montant Total TTC :<br>**Montant à régler :** | | 1 515.07<br>**1 515.07** |

JOINDRE CE PAPILLON A VOTRE REGLEMENT

| CLIENT | Facture | MONTANT |
|---|---|---|
| C409674 | 20361523 | 1515.07 |

Modalité et condition de paiement :
Paiement par : credit transfert = virement
**Date d'échéance : 30/06/2025**
Aucun escompte n'est pratique pour paiement anticipe

Ventilation des taxes :

| Taxe | Base | Montant | Taux |
|---|---|---|---|
| TVA | 1 262.56 | 252.51 | 20.00 % |

Devise de la facture :
EUR

Devise de paiement des taxes :
EUR

Pénalités :
Sauf mention particulière dans le contrat, en cas de retard de paiement, le client est redevable de pénalités de retard calculées depuis la date d'échéance jusqu'au jour du paiement au taux d'intérêt BCE + 10 points ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 40 Euros pour frais de recouvrement sans préjudice de toute indemnisation complémentaire.
Siège social vendeur :
TDF 155bis, Av. Pierre Brossolette 92541 MONTROUGE CEDEX France
RCS : Nanterre 6120Z - SIRET : 34240439903453 - N° TVA : FR87342404399

JOINDRE CE PAPILLON A VOTRE REGLEMENT

| CLIENT | Facture | MONTANT |
|---|---|---|
| C409674 | 20361523 | 1515.07 |

# CONDITIONS GENERALES DE SERVICE DE TDF

## 1. Objet

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les principaux droits et obligations de TDF et du Client, au titre de la fourniture du Service par TDF au Client. Elles constituent, avec la proposition technique et commerciale de TDF acceptée par le Client, le Contrat.

## 2. Champ d'application – Commande- Utilisation du Service

Les présentes Conditions Générales s'appliquent à défaut d'autre(s) accord(s) écrit(s) conclu(s) entre TDF et le Client au titre de la fourniture du Service. TDF se réserve le droit de ne pas donner suite à une demande du Client si celle-ci ne correspond pas aux offres de service de TDF en vigueur. Le Client est seul à pouvoir bénéficier du Service, à l'exclusion de tout autre utilisateur.

## 3. Responsabilité

TDF est soumise à une obligation de moyens au titre de la fourniture du Service. La responsabilité de TDF est limitée à l'indemnisation des seuls préjudices directs et plafonnée à un million d'Euros par sinistre et par année civile, sans récurrence.
**Le Client renonce et s'engage à faire renoncer ses assureurs à tout recours au delà de ce montant.**

## 4. Sous-traitance

Le Client reconnaît expressément à TDF la faculté de sous-traiter tout ou partie de la fourniture du Service.

## 5. Force majeure

La fourniture du Service est suspendue en cas de survenance d'un cas de force majeure tel que défini par la Cour de cassation française, sans que la responsabilité de TDF puisse être engagée à ce titre.

## 6. Résiliation pour manquement

En cas de manquement par le Client aux obligations qui lui incombent au titre du Contrat, non réparé dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de TDF notifiant le manquement au Client, TDF pourra, sans autre formalité ni recours au juge, et sans indemnité au Client, résilier de plein droit le Contrat. Dans ce cas et sans préjudice du droit à réparation auquel pourrait prétendre TDF, le Client sera redevable des frais de coupure du Service et du prix dû au titre de l'exécution du Contrat jusqu'à la date de sa résiliation effective.

## 7. Réserve de propriété

**En cas de vente, il est expressément convenu entre TDF et le Client que TDF conserve, conformément à la loi, la propriété des équipements ou fournitures objets du Contrat jusqu'au paiement intégral du prix, principal et accessoires.**
En conséquence, le Client s'engage à ne se dessaisir sous aucun prétexte des marchandises ou équipements, tant qu'il ne les aura pas totalement payés. Pendant toute la durée de suspension du transfert de propriété, le Client est tenu d'assurer les biens dont il a la garde auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, contre tout risque de perte ou de destruction.
Le Client est tenu d'informer immédiatement TDF de toute tentative de saisie opérée par des tiers sur des biens couverts par la présente réserve de propriété.

## 8. Cession

Le Contrat ne peut en aucun cas être cédé, à quelque titre que ce soit, par le Client à un tiers, sans l'accord écrit préalable de TDF.

## 9. Prix

En contrepartie du Service, le Client paie à TDF un prix fixé en euros hors taxes dans la proposition technique et commerciale.
Le prix est majoré des taxes auxquelles est soumise la fourniture du Service à la date de facturation, selon la réglementation en vigueur.

## 10. Facturation

Le prix du Service est exigible à compter du moment où TDF commence à le fournir, hormis pour les Services pour lesquels TDF a spécifiquement indiqué qu'ils sont payables comptant à la commande.
Le Client est informé que les factures et autres documents comptables peuvent être émis et échangés de manière électronique entre ce dernier et TDF. De manière expresse pour l'application des présentes conditions générales de vente quel que soit le processus électronique mis en œuvre (EDI, pdf,…) les factures et autres documents comptables ont exactement la même valeur juridique d'écrit original entre le Client et TDF, que les factures et autres documents émis sur papier conformément aux lois en vigueur et notamment à l'article 1316-1 du code civil.
Toute contestation relative à la facture (adresse, intitulés, prix…), de quelque nature qu'elle soit, devra être motivée et adressée par lettre recommandée AR à TDF dans un délai de dix (10) jours à compter de la date d'émission de la facture objet de la contestation. A défaut, la facture sera réputée acceptée par le Client celui-ci renonçant du même coup à toute contestation relativement à la facture et à la prestation fournie qui en est l'objet. De plus le Client renonce expressément à invoquer la nullité des factures et documents comptables sous prétexte que les transferts auraient été effectués par l'intermédiaire de systèmes électroniques.
L'envoi par TDF ou par le client, de toute réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception, constitue une cause interruptive de la prescription.

## 11. Paiement

Le règlement des sommes dues par le Client à TDF doit intervenir à la date d'échéance portée sur la facture. Sauf accord contraire entre le Client et TDF, les factures sont échues trente jours après la date de leur établissement. Aucun escompte n'est pratiqué pour paiement anticipé.
Le règlement par le Client est réputé accompli lorsque le compte bancaire de TDF est crédité de la totalité des sommes dues, principales et accessoires, avec indication par le Client de la (des) créance(s) correspondante(s) éteinte(s) par le règlement.
Le client s'acquittera du paiement de chaque facture par virement bancaire en valeur compensée le jour de l'échéance au crédit du compte ci-après :

RIB : 31489 00010 00219130857 47
IBAN FR76 31489000 1000 2191 3085 747
CALYON BIC SWIFT : BSUIFRPP

Les coordonnées ci-dessus peuvent être modifiées par TDF, par courrier recommandé avec avis de réception, reçu un mois avant l'entrée en vigueur des modifications.
En cas pluralité de montants dus et de règlement par le Client d'un montant différent du montant total dû à TDF sans indication par le Client de l'affectation du montant réglé, le Client accepte par avance que TDF fasse application des dispositions de l'article 1256 du Code Civil.

## 12. Retard de paiement

Sauf report sollicité à temps et accordé par TDF, le défaut de paiement, total ou partiel d'une seule facture à l'échéance entraîne :

1. de plein droit et sans mise en demeure, l'application prorata temporis sur les sommes dues d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE), majoré de 10 points. Si l'intérêt de retard ainsi calculé n'est pas payé, il sera capitalisé au même taux d'année en année. L'intérêt est dû par le seul fait de l'échéance. Les intérêts de retard sont perçus nonobstant les dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre TDF du fait du non-paiement en cause ;

2. conformément aux dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le Client de payer, pour chaque facture non réglée à son échéance, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être facturée et réclamée par TDF, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés (notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances) sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire ;

3. après mise en demeure par TDF adressée au Client par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet au bout de quinze jours calendaires à compter de son envoi :

   a) la suspension du Contrat et du Service ou sa résiliation. Les frais liés à cette suspension ou à cette résiliation et ses conséquences (notamment les frais de coupure et d'éventuel rétablissement du Service) seront à la charge du Client ;

   et

   b) la déchéance du terme de toutes les factures non échues et plus généralement de toute autre somme due ou à devoir découlant de la commande ayant donné lieu à l'impayé ou de toute autre commande exécutée par TDF dans le cadre du Contrat ou de tout autre contrat conclu entre TDF et le Client. Le paiement des factures et/ou sommes précitées sera alors exigible immédiatement

## 13. Confidentialité

Pendant toute la durée du Contrat majorée de 2 ans, le Client s'engage à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations, quelles qu'en soient la nature et les supports fournis par TDF dans le cadre de la négociation, la passation et l'exécution du Contrat.

## 14. Anti-corruption

TDF et Le Client s'engagent à respecter le Pacte Mondial des Nations Unies et toutes les lois applicables à la prestation, y compris mais de façon non limitative, les lois anti-corruption et anti-blanchiment, applicables en France et le cas échéant à l'international. TDF et Le Client maintiennent en place, pendant la durée de la prestation, leurs propres politiques et procédures pour assurer le respect des législations anti-corruption applicables, ils notifient rapidement par écrit l'autre Partie de toute suspicion, de non-respect des lois Anti-corruption, ou d'implication dans des actes de corruption ou blanchiment, tels que notamment, toute requête ou demande pour tout paiement irrégulier, ou autre avantage irrégulier, de n'importe quelle nature, dont il seraient informés.

## 15. Droit applicable - Clause attributive de juridiction

Le Contrat est régi par la loi française. A DEFAUT DE PARVENIR A UNE SOLUTION AMIABLE POUR LE REGLEMENT D'UN DIFFEREND SURVENANT A L'OCCASION DE LA FOURNITURE DU SERVICE, TDF ET LE CLIENT S'ACCORDENT A SOUMETTRE CE DIFFEREND AU **TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE**, SUR L'INITIATIVE DE LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE, NONOBSTANT PLURALITE DE DEFENDEURS OU APPEL EN GARANTIE, Y COMPRIS POUR LES PROCEDURES D'URGENCE OU LES PROCEDURES CONSERVATOIRES, EN REFERE OU PAR REQUETE.

Date d'application : 01 mai 2019